普宁眉坑水库除险加固工程“4·30”一般机械伤害事故调查报告

普宁市人民政府事故调查组

2023年6月

目 录

一、事故基本情况 ..... - 1 -
（一）事故现场情况 ..... - 1 -
（二）工程项目情况 ..... - 2 -
（三）相关单位情况 ..... - 2 -
（四）项目合同书情况 ..... - 4 -
（五）事故发生经过 ..... - 4 -
二、事故应急处置及评估情况 ..... - 5 -
（一）应急救援情况 ..... - 5 -
（二）事故信息接报及响应情况 ..... - 5 -
（三）善后处置情况 ..... - 5 -
（四）应急处置评估 ..... - 6 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 6 -
三、事故原因分析 ..... - 6 -
（一）直接原因分析 ..... - 6 -
（二）间接原因分析 ..... - 6 -
四、有关人员和单位存在的主要问题 ..... - 7 -
（一）有关人员 ..... - 7 -
（二）有关单位 ..... - 7 -
五、对有关人员和单位的处理建议 ..... - 8 -
（一）建议免予追究责任的人员 ..... - 8 -
（二）建议免予行政处罚的单位 ..... - 8 -
（三）行政处罚建议 ..... - 9 -
（四）对公职人员的处理建议 ..... - 9 -
（五）其他处理建议 ..... - 9 -
六、事故整改和防范措施 ..... - 10 -

2023年4月30日8时40分许，普宁市眉坑水库除险加固工程项目在施工作业过程中发生一起机械伤害事故，造成一名挖掘机操作人员被夹死亡。

事故发生后，根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，普宁市人民政府成立普宁眉坑水库除险加固工程“4·30”一般机械伤害事故调查组（普府办函〔2023〕20号），调查组由市委常委、副市长杨小勇任组长，市政府办公室副主任黄佳楠、市应急管理局局长陈家国任副组长，成员由市公安局、应急管理局、水利局、总工会和里湖镇人民政府等单位组成。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，迅速深入细致地开展了调查取证工作，查明事故发生的经过、原因、性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的问题，提出了防范措施及建议。

经调查认定，**普宁眉坑水库除险加固工程“4·30”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故现场情况

眉坑水库除险加固工程工地位于普宁市里湖镇竹头村眉坑水库。事故现场发生于眉坑水库西侧背水坡下排水沟，该排水沟呈南北走向，西侧是树林，北侧是斜坡；排水沟北侧斜坡边上有一台挖掘机，挖掘机车头朝天，垂直落差约3米，挖掘机西侧紧贴石墩，挖掘机驾驶室门位于西侧，驾驶

室门呈打开状态，驾驶室变形。

（二）工程项目情况

工程名称：普宁市眉坑水库除险加固工程。

工程地点：普宁市里湖镇竹头村。

工程内容：对水库大坝加固、对坝体灌浆处理、对溢洪道进行加固、加固输水涵管、新建管理房及启闭机室。

工程工期:施工合同约定工期为6个月,开工日期为2023年2月15日。

工程总投资额：工程概算总投资为650.53万元。

（三）相关单位情况

1.工程建设单位：普宁市水利工程管理服务中心。

统一社会信用代码：12445281682442390R 。

法定代表人：邱杰。

宗旨和业务范围：为水利工程提供管理服务。水利工程的运行管理和维护养护；做好经济核算，开展挖潜增效和开源节流工作。

有效期：自2021年05月21日至2026年05月20日。

地址：普宁市流沙西街道大学路普宁市水利局三楼 。

普宁市水利工程管理服务中心为普宁市眉坑水库除险加固工程的项目法人，工程项目法人代表为许长华，技术负责人为黄少彬，现场施工管理为郭浩鹏。

2.工程承包单位：广东佳泓泰建筑工程有限公司。

统一社会信用代码：91445281MA52J1R06U。

法定代表人：陈贤栓。

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、各类工程建设活动等；一般项目：园林绿化工程施工、土石方工程施工等。

成立时间：2018 年 11 月 20 日。

营业期限：长期。

地址：普宁市流沙水产市场东侧民楼 1 层东起第 1 间。

公司取得揭阳市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D344269383）和广东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》（编号：（粤）JZ 安许证字[2022]200019 延）。

公司在普宁市眉坑水库除险加固工程项目经理为孙猛。

3.监理单位：广东远顺建设监理有限公司。

统一社会信用代码：914413027673302082。

法定代表人：徐芳刚。

经营范围：工程技术咨询服务、工程项目管理服务、工程监理服务等。

成立时间：2004 年 10 月 08 日。

地址：深圳市宝安区沙井街道步涌社区新和大道 116 号 1105。

公司取得广东省住房和城乡建设厅颁发的工程监理资质证书（证书编号：E244066128）。

公司在普宁市眉坑水库除险加固工程总监理工程师为叶桂聪。

4.劳务分包单位：揭西县栩棋环境治理有限公司。

统一社会信用代码：91445222MA4UPH506G。

法定代表人：徐建波。公司实际主要负责人为邓列喜。

经营范围：污水处理服务、河道湖泊治理服务、工程管理服务等。

成立时间：2016 年 05 月 11 日。

营业期限：长期。

地址：广东省揭西县棉湖镇花园社区迎宾南路 44 号。

（四）项目合同书情况

1.建设单位与施工总承包单位签订合同情况

2023 年 1 月 10 日，普宁市水利工程管理服务中心与广东佳泓泰建筑工程有限公司签订了《建设工程施工合同》。

2.建设单位与监理单位签订合同情况

2022 年 1 月 10 日，普宁市水利工程管理服务中心与广东远顺建设监理有限公司签订了《工程监理合同》。

3.施工总承包单位与劳务分包单位签订合同情况

2023 年 2 月 10 日，广东佳泓泰建筑工程有限公司与揭西县栩棋环境治理有限公司签订《土方工程建筑安装服务合同》（合同编号：MKSK-202301），合同约定了双方施工内容、期限、权利与义务等。

（五）事故发生经过

2023 年 4 月 30 日 8 时许，位于普宁市眉坑水库除险加固工程现场，劳务方施工现场管理人员洪锦利[1]安排挖掘机操作员李永福[2]，开挖眉坑水库西侧背水坡下排水沟基础，洪锦

[1] 洪锦利，男，系普宁市眉坑水库除险加固工程项目劳务方施工现场管理人员。

[2] 李永福，男，系普宁市眉坑水库除险加固工程项目劳务方挖掘机操作员。

利安排完李永福工作后，就去了眉坑水库迎水坡面安排另外一台挖掘机进行迎水坡面填土作业。洪锦利离开后，李永福便启动挖掘机准备进行开挖排水沟基础作业。8 时 40 分许，在排水沟南侧进行铺石作业的工人听到“砰”的一声，当工人们看过去时，发现一台挖掘机倾斜在旁边的水泥镇墩上，随即工人邱智顺等人过去查看情况，看到李永福的腰部被夹在挖掘机与水泥镇墩之间，不省人事。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急救援情况

8 时 50 分许，洪锦利得知李永福被夹后，马上赶过去水库背水面查看情况，并打电话告诉徐建波[3]此事，同时拨打了 120 急救电话。9 时 10 分许，120 救护车到达现场后，救护人员发现挖掘机太重，没有办法将李永福从挖掘机里面解救出来，于是让洪锦利拨打 119 请求救援，随后洪锦利拨打了 119 电话。9 时 20 分许，消防救援人员到达现场展开救援，大概过了 15 分钟，消防救援人员将李永福解救出来，随即 120 救护人员对李永福进行抢救，后抢救无效死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

2023 年 4 月 30 日 9 时 14 分，市公安局里湖派出所接 110 指令，迅速组织警力到场处置；13 时 30 分，市公安局里湖派出所将事故报告普宁市应急管理局；13 时 40 分，市应急管理局将事故报告揭阳市应急管理局。

（三）善后处置情况

[3] 徐建波，男，系普宁市眉坑水库除险加固工程项目施工方测量员，同时系揭西县栩棋环境治理有限公司法人代表。

5月3日，邓列喜[4]、徐建波与死者家属达成一致达成谅解协议并签订协议书。目前，死者家属情绪稳定，社会面平稳。

（四）应急处置评估

广东佳泓泰建筑工程有限公司、广东远顺建设监理有限公司、揭西县栩棋环境治理有限公司立即组织开展救援工作并全力做好死者善后及其家属的安抚、安置工作。事故应急处置过程未发生次生、衍生事件，舆情和社会面平稳。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成李永福一人死亡，广东省普宁市公安司法鉴定中心于2023年5月8日对李永福尸体进行死因鉴定，对李永福作出“符合与钝性物体作用致内脏破裂大出血死亡”的鉴定结论，并出具《鉴定书》（编号为：普公（司）鉴（法尸）字〔2023〕94号），直接经济损失136万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

挖掘机操作员李永福在操作挖掘机的过程中，考虑不足、操作不当，挖掘机在下坡时斗臂未在正前方并与履带平行[5]，导致挖掘机产生倾斜，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1.挖掘机操作员李永福自我防范意识薄弱，对施工作业

[4] 邓列喜，男，系普宁市眉坑水库除险加固工程项目劳务方实际负责人。

[5] 《JGJ 33-2012 建筑机械使用安全技术规程》5.2.20 作业中，履带式挖掘机行走时，主动轮应该在后面，斗臂应在正前方与履带平行，并应制动回转机构。坡道坡度不得超过机械允许的最大高度。下坡时应慢速行驶。不得在坡道上变速和空挡滑行。

环境安全风险识别能力不足，没有观察好道路的安全状况。

2.揭西县栩棋环境治理有限公司对从业人员安全教育培训不到位[6]，现场作业管理缺失，事故当天挖掘机作业过程中无专人指挥，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实[7]。

四、有关人员和单位存在的主要问题

（一）有关人员

施工现场管理人员洪锦利对现场施工管理存在疏忽，未对现场情况进行掌握，未及时发现施工现场存在的安全隐患[8]。

（二）有关单位

1.里湖镇竹头村委会。对辖区内的在建水利工程项目管理不到位，日常开展安全生产巡查、检查工作不够深入细致，对辖区内水利工程项目勋在的生产安全事故隐患未能做到及时排查、发现和上报[9]。

2.普宁市水利工程管理服务中心。对普宁市眉坑水库除险加固工程项目施工现场存在的安全隐患发现、处理不及时。

3.普宁市水利局。对行业主管的在建水利工程项目的监

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条　生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第七十五条　居民委员会、村民委员会发现其所在区域内的生产经营单位存在事故隐患或者安全生产违法行为时，应当向当地人民政府或者有关部门报告。

督管理和安全隐患排查整治工作监督不到位。

五、对有关人员和单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

李永福，挖掘机操作员，安全意识淡薄，在操作挖掘机下坡时操作不当，对事故的发生负有主要责任，鉴于李永福在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

1.邓列喜，揭西县栩棋环境治理有限公司实际负责人，因涉嫌重大劳动安全事故罪，被公安机关采取强制措施，建议由司法机关依法落实处理。

2.徐建波，揭西县栩棋环境治理有限公司法人代表，因涉嫌重大劳动安全事故罪，被公安机关采取强制措施，建议由司法机关依法落实处理。

3.洪锦利，揭西县栩棋环境治理有限公司施工现场管理人员，因涉嫌重大劳动安全事故罪，被公安机关采取强制措施，建议由司法机关依法落实处理。

（三）建议免予行政处罚的单位

1.广东佳泓泰建筑工程有限公司，制定了安全生产规章制度和操作规程，并按要求定期开展施工现场安全检查和隐患排查，对作业人员进行安全技术交底和班前安全教育，做好安全检查记录，履行了职责，建议不予处罚。

2.广东远顺建设监理有限公司，监理人员具有相关执业资格，建立了监理例会、监理周报制度，定期组织现场安全

周检查，组织安全总结会，能按要求开展安全隐患排查、安全培训和教育，履行了职责，建议不予处罚。

（四）行政处罚建议

揭西县栩棋环境治理有限公司，负责普宁市眉坑水库除险加固工程项目的劳务施工，对现场施工人员的安全教育培训、管理不到位，现场作业监管缺失，对事故发生负有主要责任，建议由普宁市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[10]处以罚款。

（五）对公职人员的处理建议

事故调查组通过对相关情况和有关责任人进行调查取证，已认定性质为一般生产安全责任事故。对有关人员将线索移送纪检监察机关。

（六）其他处理建议

1.普宁市水利局对行业主管的在建水利工程项目的监督管理和安全隐患排查整治工作落实不到位，建议责成普宁市水利局向普宁市人民政府作出深刻检查。

2.普宁市水利工程管理服务中心对普宁市眉坑水库除险加固工程项目施工现场存在的安全隐患发现、处理不及时，建议责成普宁市水利工程管理服务中心向普宁市水利局作出深刻检查。

3.里湖镇竹头村委会对辖区内的在建水利工程项目管理不到位，日常开展安全生产巡查、检查工作不够深入细致，

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；.....

建议责成里湖镇竹头村委会向里湖镇人民政府作出深刻检查。

六、事故整改和防范措施

（一）普宁市水利局要加强督导检查，加大对水利工程领域内项目的监管力度，严把施工安全关口，检查底线思维，主动作为，抓好风险分析研判，摸准弄清本行业领域容易发生事故的关键风险点、重点环节，分类制定管控措施，通过多重手段防范各类生产安全事故的发生。

（二）广东远顺建设监理有限公司要坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对在建工程的监管，督促施工单位严格落实安全生产主体责任，严格执行安全生产法律法规和技术规范。

（三）广东佳泓泰建筑工程有限公司要切实履行安全生产管理职责，落实安全生产主体责任，对分包工程禁止“以包代管”“包而不管”行为；要明确岗位安全责任制，增强施工人员遵章守纪和规矩意识，树立正确的安全理念，严格按照施工方案施工，确保施工安全。

（四）揭西县栩棋环境治理有限公司要加强施工人员作业行为的管理和考核，对已入职的施工人员素质和从业经验严格把关，督促员工严格执行安全规章制度和操作规程，严禁违规操作、冒险作业的现象发生；要以此案例进行安全警示教育，加大安全生产工作的宣传力度，切实提高施工人员的风险观念；要加强事故应急救援演练，提高员工安全操作技能、应急处置和自防自救能力，杜绝此类事故再次发生。

普宁眉坑水库除险加固工程项目“4·30”
一般机械伤害事故调查组